

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Prevaricação (arts. 319 e 319-A do CP)

O assunto do capítulo é o crime de PREVARICAÇÃO.

Concentre-se, vai ser rápido.

Para você se situar, a PREVARICAÇÃO está prevista no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “*Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral*”.

Vamos direto para o tipo penal, leia com atenção:

PREVARICAÇÃO

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Em especial, devemos cuidar com três pontos na Prevaricação.

O primeiro ponto é que o ATO DE OFÍCIO “retardo”, “omitido”, ou “praticado” deve ser de COMPETÊNCIA do funcionário público. Se o agente não é competente para praticar o ato, **não há prevaricação**.

O segundo ponto é que o “retardo”, a “omissão (deixar)” ou a “prática” do ATO DE OFÍCIO tem que ser **ILEGAL**. Se o agente “retardou”, “omitiu (deixou)” ou “praticou” o ato de ofício sem violar disposição expressa em lei, **não há prevaricação**.

O terceiro ponto é que o “retardo **ilegal**”, a “omissão **ilegal**” ou a “prática **ilegal**” do ATO DE OFÍCIO deve ter como FINALIDADE, INTUITO, OBJETIVO: **SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL**. Se o “retardo **ilegal**”, a “omissão **ilegal**” ou a “prática **ilegal**” do ato de ofício ocorreu com outra finalidade, **não haverá prevaricação**.

Vamos exemplificar:

- Retardo ilegal de ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: *Comete prevaricação o funcionário público que atrasa indevidamente (retardo ilegal) a liberação do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial (ato de ofício) de um inimigo (satisfazer sentimento pessoal).*
- Omissão ilegal de ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: *Comete prevaricação o policial que não prende (omissão ilegal) diante de um flagrante delito (ato de ofício) um amigo pessoal (satisfazer sentimento pessoal) ou ainda porque tem um compromisso pessoal no horário e a prisão iria atrasá-lo (satisfazer interesse pessoal).*
- Prática ilegal de ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: *Comete prevaricação o guarda de trânsito que multa indevidamente (prática ilegal de ato de ofício) um automóvel com adesivo do time de futebol rival ou do partido político que odeia (satisfazer sentimento pessoal).*

É claro que em todos esses exemplos, o funcionário deve ter o dolo (a intenção, o intuito) de satisfazer INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL, alias, o promotor tem que indicar essa intenção na sua denúncia.

Portanto, se tivesse que escolher uma expressão chave para definir o crime de prevaricação seria **INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL**.

Tome cuidado: não confunda PREVARICAÇÃO com CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA. Nos dois crimes o funcionário pública deixar de praticar ou retarda ato de ofício, a diferença está no MOTIVO:

- NA **PREVARICAÇÃO** A CONDUTA OCORRE **PARA SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL**.
- NA **CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA** A CONDUTA OCORRE **CEDENDO A PEDIDO OU INFLUÊNCIA DE OUTREM**.

Vamos continuar.

A prevaricação é um crime que só pode ser praticado por FUNCIONÁRIO PÚBLICO. Não admite coautoria ou participação. A doutrina chama esse tipo de crime de mão própria. Em outras palavras, só as “próprias mãos” do funcionário podem cometer prevaricação.

Atenção para os casos de ordem judicial relacionados ao ato de ofício:

O juiz determina que o funcionário cumpra uma ordem judicial. O funcionário público, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, não cumpre a ordem judicial. Ele comete, em tese, PREVARICAÇÃO.

Falei isso porque as bancas vão te induzir a marcar que ele cometeu o crime de DESOBEDIÊNCIA (“Desobedecer a ordem legal de funcionário público”). Não, desobediência é um crime praticado por PARTICULAR, e não funcionário público em razão do cargo.

Agora preciso que você preste atenção.

Vai ser para acertar a questão que todos vão errar.

Sua banca pode contar a história de um diretor de presídio que permitiu o acesso ao preso de um aparelho celular. A banca vai ainda dizer que o diretor **não** agiu para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Assim, seu concorrente vai pensar: se não tem interesse ou sentimento pessoal, não é prevaricação. Ele vai errar a questão.

Houve prevaricação. Vou te explicar.

No ano de 2007 foi incluído no Código Penal uma “nova espécie” de Prevaricação.

Essa “nova prevaricação” **não exige satisfação de interesse ou sentimento pessoal**, ou seja, não é a prevaricação em sua “forma normal”, não é a prevaricação em sua “forma própria”, **é a chamada PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA**, assim estabelecida:

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Assim, **o diretor de presídio que permitiu o acesso ao preso de um aparelho celular, mesmo sem agir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, COMETE PREVARICAÇÃO** (na forma imprópria).

É isso que julgo importante você saber sobre PREVARICAÇÃO para a prova.

Faça os exercícios.

Saudações.

Resumo

PREVARICAÇÃO

PREVARICAÇÃO

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

ATO DE OFÍCIO “retardo”, “omitido”, ou “praticado” deve ser de COMPETÊNCIA do funcionário público. Se o agente não é competente para praticar o ato, **não há prevaricação**.

O “retardo”, a “omissão (deixar)” ou a “prática” do ATO DE OFÍCIO tem que ser **ILEGAL**. Se o agente “retardou”, “omitiu (deixou)” ou “praticou” o ato de ofício sem violar disposição expressa em lei, **não há prevaricação**.

O “retardo **ilegal**”, a “omissão **ilegal**” ou a “prática **ilegal**” do ATO DE OFÍCIO deve ter como FINALIDADE, INTUITO, OBJETIVO: **SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL**. Se o “retardo **ilegal**”, a “omissão **ilegal**” ou a “prática **ilegal**” do ato de ofício ocorreu com outra finalidade, **não haverá prevaricação**.

Não confunda PREVARICAÇÃO com CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA. Nos dois crimes o funcionário pública deixar de praticar ou retarda ato de ofício, a diferença está no MOTIVO:

- NA **PREVARICAÇÃO** A CONDUTA OCORRE **PARA SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL**.
- NA **CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA** A CONDUTA OCORRE **CEDENDO A PEDIDO OU INFLUÊNCIA DE OUTREM**.

O diretor de presídio que permitiu o acesso ao preso de um aparelho celular, mesmo sem agir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, COMETE PREVARICAÇÃO (na forma imprópria).

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
